

Nr. 131 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Leiter der Reichsstelle für Raumordnung. 3. Juni 1938*R 43 II/1189a, Bl. 65–66 Reinkonzept¹**Beginn:**Beginn:*

[Staatsrechtliche Stellung des Leiters der Reichsstelle für Raumordnung: Gesetzesinitiative?]

Zu den Schreiben vom 11. und 31. Mai 1938².

Sehr verehrter Parteigenosse Kerrl!

Wie ich Ihnen bereits fernmündlich mitteilte, habe ich dem Führer über Ihren Wunsch, Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Leiter der Reichsstelle für Raumordnung die Stellung und Befugnisse eines Reichsministers beizulegen, Vortrag gehalten³. Der Führer hat sich nicht entschließen können, den von Ihnen vorgeschlagenen Erlaß⁴ zu zeichnen. Maßgebend für ihn waren dabei im wesentlichen die auch von mehreren Reichsministern geltend gemachten Bedenken, daß die umfassende Zuständigkeit der Reichsstelle bei jeder Raumordnung notwendig in der Gesetzgebung zu einer Überschneidung der Zuständigkeiten anderer Ressorts führen müßte. Die Stellungnahme des Herrn Reichsministers des Innern⁵ ist Ihnen bekannt. Die inzwischen mir zugegangenen Äußerungen der anderen Herren Reichsminister⁶ gestatte ich mir für den Fall, daß Sie sie nicht erhalten haben sollten, in Photokopie beizufügen.

Der Führer ist mit Ihnen der Auffassung, daß es die Aufgabe der Reichsstelle ist, positiv auf eine organische Raumgestaltung bei der Bodenverteilung, der Wirtschaftsentwicklung und der Verkehrsgestaltung hinzuwirken. Dabei kann die Reichsstelle selbstverständlich ihrerseits die Initiative ergreifen und den übrigen Ressorts Vorschläge machen. Für eine Betätigung der Reichsstelle in diesem Sinne ist die Sitzung in der Reichsstelle für Raumordnung am 22. April 1938 über die Planungen in Österreich ein Beispiel⁷. Um diese Aufgaben zu erfüllen, ist es aber nicht notwendig, daß der Leiter der Reichsstelle für Raumordnung Gesetze einbringt. Ich persönlich möchte annehmen, daß die Reichsstelle für Raumordnung, wenn sie sich im Rahmen ihrer bisherigen Betätigung hält, auf die gesamte Raumordnung einen wesentlich größeren Einfluß gewinnen

¹ Abschriften der Ausfertigung: R 43 II/1189a, Bl. 16–19. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 80.

² Mit Privatschreiben an Lammers vom 11. 5. 1938 hatte RM Kerrl seine Absicht bekundet, Hitler selbst über die streitige Frage vorzutragen, und gebeten, ihn ggf. an einem Vortrag zu beteiligen. Lammers hatte am 14. 5. auf dem Schreiben vermerkt: „Gleichwohl wegen vor[äufiger] Unterrichtung des Führers in V[ortrags]M[appe].“ R 43 II/1189a, Bl. 49 f. Erst nach seinem Vortrag (u. Anm. 3) lief ein Schnellbrief der RfR vom 31. 5. in der Rkei ein, in welchem Kerrl bekannte Argumente gegen die Zumutung einer bloßen Vermittlungs- und Ausgleichfunktion der RfR wiederholte (vgl. Dok. Nr. 80 Anm. 3, 5), auch die Kompetenzabgrenzung zu anderen Ressorts als lösbar ansah: Ihre Hauptaufgabe sei nicht administrativer Natur, sondern bestehe darin, „positiv die für eine organische Raumgestaltung zielsetzenden Gedanken herauszustellen und diese sowohl bei der Bodenverteilung wie bei der Wirtschaftsentwicklung und Verkehrsgestaltung mit dem Ziel durchzusetzen, eine möglichst günstige Bevölkerungsverteilung in einer unserem Wesen entsprechenden Landschaft zu erreichen“; ebd. Bl. 62–64. Dieses Schreiben war in Abschrift allen Ressorts zugegangen, die auch vom RMRk zur Stellungnahme aufgefordert waren (Dok. Nr. 80 Anm. 6); s. R 2/5015, Bl. 78–80.

³ Am 31. Mai; s. Anhang, FV 276*.

⁴ S. Dok. Nr. 80 Anm. 5.

⁵ Vom 4. und 25. 4. 1938; s. Dok. Nr. 80 Anm. 2 und 6.

⁶ Ebd. Anm. 6.

⁷ Zu dieser Besprechung, die nur allgemeiner Art gewesen sein dürfte und jedenfalls ohne erkennbare Folgen blieb, nichts ermittelt; vgl. aber Dok. Nr. 96.

kann, als wenn sie für sich in Anspruch nimmt, raumordnende Gesetze einzubringen, die in vielen Fällen voraussichtlich von vornherein auf den Widerspruch der Ressorts stoßen werden⁸. Im übrigen ist es Ihnen als Leiter der Reichsstelle für Raumordnung, die dem Führer und Reichskanzler unmittelbar untersteht, selbstverständlich unbenommen, falls Sie Vorschläge für eine gesetzliche Regelung von Fragen der Raumordnung zu machen haben, diese Vorschläge dem Führer zu übermitteln, der die Vorlage eines Gesetzes anordnen kann.

Sollten Sie trotz der vorstehenden Ausführungen glauben, sich hiermit nicht einverstanden erklären zu können, so darf ich ergebenst anheimstellen, die Angelegenheit beim Führer persönlich noch einmal zur Sprache zu bringen⁹.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Dr. Lammers

⁸ Vgl. hingegen Kerrl im Schreiben vom 11. 5. 1938 (o. Anm. 2): „Würde mir die Befugnis, Gesetze einzubringen, nicht gewährt werden und würde damit die Reichsstelle für Raumordnung den Reichsministerien nicht gleichgestellt, so wäre damit die gesamte Arbeit der Reichsstelle für Raumordnung unmöglich geworden und meine Tätigkeit als Leiter dieser Stelle könnte dann in Zukunft nur unfruchtbar sein.“

⁹ Der RMRk gab mit Schreiben vom 10. 6. 1938 dem RWiM anheim, das als dringlich bezeichnete „Gesetz über die Raumordnung im mittelhess. Braunkohlengebiet“ (Dok. Nr. 80 Anm. 1) von sich aus einzubringen, und unterrichtete auch Göring; R 43 II/1189a, Bl. 69f. Kerrl, der davon aus dem RWiM erfuhr, replizierte Lammers am 1. 7. überaus gereizt, durch Hitlers „vorläufige“ Entscheidung sei „damit keineswegs der mir von Generalfeldmarschall Göring gegebene Auftrag annulliert, vielmehr hat dieser zu entscheiden, ob er selbst das Gesetz einbringen will oder welcher Minister damit beauftragt werden soll.“ Ebd. Bl. 75. Die Kritik an der Geschäftsbehandlung durch die Rkei wie seinen grundsätzl. Standpunkt in der Frage der Gesetzesinitiative hielt Kerrl in weiteren Schreiben an Lammers vom 23. 7. und 5. 8. aufrecht (ebd. Bl. 83–87), zuletzt mit Schreiben vom 24. 9. 1938 durch folg. Satz in Sperrdruck: „Ich kann und werde als Reichsminister und Leiter der Reichsstelle für Raumordnung keinem Gesetz zustimmen, das die Behandlung und Entscheidung von Raumordnungsangelegenheiten einem Fachressort überträgt.“ MD Kritzingen gab sich intern schon am 20. 8. überzeugt: „Es scheint keinen Erfolg zu versprechen, mit Reichsminister Kerrl die Erörterung über Rechtsfragen fortzusetzen, zumal eine grundsätzliche Stellungnahme zu der Frage, ob ein Reichsminister, der kein Ministerium verwaltet, ein Gesetz einbringen kann, wohl kaum ohne eine Entscheidung des Führers erfolgen könnte (Reichsminister Heß).“ Ebd. Bl. 101.

Kerrl hielt an seinem GesEntw. selbst noch fest, als der RWiM am 11. 8. 1938 eine Neufassung als „Gesetz über die Ordnung des mittelhess. Braunkohlengebiets“ vorlegte und darüber am 17. 8. eine Ressortbesprechung abhielt; ebd. Bl. 92–94, 104–107. Die Zuständigkeit für die Abbau- und Renaturierungsplanung im Braunkohlentagebau war hier wesentlich verschoben: Anstelle der Landesplanungsgemeinschaft Rheinland, die ganz aus dem Verfahren ausschied, sollte das Oberbergamt Bonn die Federführung übernehmen. Bei diesem Vorrang des Bergbauinteresses vermißte der REM die angemessene Würdigung landwirtschaftl. Belange, sichtbar an der fehlenden Beteiligung der Landeskulturbehörden, und widersprach hartnäckig dem Entw.; s. etwa REM an RMRk, 7. 11. 1938; ebd. Bl. 162–166. Nach Jahresfrist und mehreren Entwurfsstadien willigte der RWiM schließlich im Juli 1939 in die regelmäßige Einschaltung des Landesbauernführers ein, und damit gab auch die RfR ihren Widerstand auf; ebd. Bl. 178 f. Indes ging dem RMRk eine neue KabVorl. vor Kriegsbeginn nicht mehr zu, und der Entwurf blieb endgültig unerledigt. Zur Ankündigung eines weiteren, im Juni 1938 von OKW und RfR gemeinsam betriebenen FÜE, welcher den Leiter der RfR und den Chef OKW ermächtigt hätte, einvernehmlich den Umfang der meldepflichtigen Planungen festzulegen, d. h. nach Bedarf sämtl. industriellen Planungen, auch soweit sie sich auf Energieversorgungseinrichtungen bezogen, für melde- und nachprüfungspflichtig zu erklären, s. R 4601/1356, Bl. 399 ff.; MA, RW 6/106, Bl. 56 f. Das RWiM bekam Wind von der Sache und forderte mit Schreiben vom 20. 6. 1938 seine frühzeitige Beteiligung ein, ebenso auch andere Ressorts. Auf einer Referentenbesprechung am 20. 9. sah sich die RfR „einer geschlossenen Front des Reichsarbeits-, Reichsinnen- und Reichswirtschaftsministers gegenüber[gestellt], die die Notwendigkeit der Neuregelung verneinten einmal deshalb, weil die 3 Ministerien selbst ein solches Verfahren hätten, und mit den anderen obersten Reichsbehörden Einzelvereinbarungen beständen“ (Sitzungs-Vm. des GIStr.-Vertreters; R 4601/1356, Bl. 425). Die RfR behielt sich die Ansetzung weiterer Beratungen vor, zu denen es jedoch nicht mehr kam.

Zitierhinweis

Nr. 131 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Leiter der Reichsstelle für Raumordnung. 3. Juni 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d131>